

0001049-91.2015.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Vinícius exibiu a faca anunciando o roubo, William foi o responsável por dirigir o veículo. Consta que a vítima ainda foi obrigada a ligar o veículo, pois este é automático e os acusados não sabiam como fazê-lo. Em seguida, os ladravazes fugiram. No dia 04 de dezembro, ou seja, três dias depois do roubo, os acusados foram surpreendidos por Policiais Miliars e tentaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001049-91.2015.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001049-91.2015.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 454/2014 - 8º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius Rocha Pontes e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

VINICIUS ROCHA PONTES e WILLIAM ROBERTSON GOULART DE OLIVEIRA estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso I (fato ocorrido antes da modificação introduzida pela Lei nº 13.654/18), do Código Penal, porque no dia 01º de dezembro de 2014, por volta da 22h00, na confluência das Ruas Margarida e Daniel Kujawski, Jardim Paulista, nesta Comarca, em concurso e previamente conluiados e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), teriam subtraído o veículo placa FIB 0066/RP, ano 2013, marca CHEVROLET/CRUZE LTZ NB, cor branca, apreendido (fls. 10/11), avaliado em R\$ 56.990,00 (fl. 59), um Notebook, marca Apple, modelo Pro, cor cinza, com capa azul, um relógio de pulso, roupas, partituras, óculos de sol (não recuperados), de propriedade de P.E.C.. Segundo a denúncia, os acusados previamente conluiados combinaram de roubar veículos e passaram a procurar uma vítima. No dia e local dos fatos, os réus se depararam com a vítima que havia acabado de estacionar seu veículo, oportunidade em que se aproximaram e, enquanto Vinícius exibiu a faca anunciando o roubo, William

foi o responsável por dirigir o veículo. Consta que a vítima ainda foi obrigada a ligar o veículo, pois este é automático e os acusados não sabiam como fazê-lo. Em seguida, os ladravazes fugiram. No dia 04 de dezembro, ou seja, três dias depois do roubo, os acusados foram surpreendidos por Policiais Miliars e tentaram fugir, mas acabaram ingressando com o veículo em uma rua contramão e acabaram detidos. Conduzidos à Delegacia de Polícia, foram reconhecidos pela vítima como autores do crime.

Não sendo o caso de rejeição liminar da denúncia, foi determinada a citação dos acusados e indeferido o pedido de prisão preventiva (fls. 145/148).

Citados (fls. 168 e 170), os réus apresentaram resposta à acusação (fl. 176).

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2021, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 177/178).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas em comum e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 213/214).

Pelo representante ao Ministério Público foram apresentadas alegações finais orais, pleiteando a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. Alegou que a materialidade restou comprovada pelo B.O de fls. 03/09, pelo Auto de Apreensão de fls. 10/11, pelo Auto de Reconhecimento de fl. 13, bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas. Os réus negaram a prática do delito, mas a vítima foi convicta nos reconhecimentos realizados em ambas as ocasiões, tendo ainda apontado qual conduta teve cada réu, além de ter dito que Vinícius vestia, quando detido pela polícia, a mesma camiseta que usara no roubo. Ainda, anotou que os policiais afirmaram que passaram pelo veículo que havia sido roubado dias antes, que estava na posse dos réus, os quais empreenderam fuga, mas foram alcançados. Destacou que analisando o processo mencionado por Vinícius, no qual disse que Willian e Igor estavam envolvidos e que fora absolvido por ter sido confundido com este, verificou que ele respondeu sozinho ao roubo de outro veículo, diferentemente do que alegou. Anotou que parte dos bens da vítima foi encontrada na residência de Willian. No que tange à dosimetria da pena de Willian, pleiteou a fixação acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes. Pugnou pela incidência das majorantes referentes ao emprego de arma e concurso de agentes, bem como fixação de regime inicial fechado.

A defesa do corréu Vinícius, em memoriais de fls. 215/227, preliminarmente, alegou nulidade do processo por falta de auto de reconhecimento em sede policial, bem como por ter sido realizado sem observância às determinações legais. Quanto ao mérito, alegou que o reconhecimento da vítima foi confuso, bem como que o acusado negou a prática do crime, indicando outra pessoa como autor deste. Anotou que em processo parecido, de nº 0002155-88.2015.8.26.0506, o acusado foi absolvido por ser parecido fisicamente com outro indivíduo indicado por ele naquela audiência, exatamente a mesma pessoa indicada por ele nestes autos. Destacou que o veículo e demais bens não foram encontrados em sua posse. Diante disso, requereu sua absolvição por insuficiência de provas. No mais, asseverou que o réu é primário e era menor de 21 anos à época dos fatos. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no patamar mínimo, consideração da menoridade como circunstância atenuante e regime inicial aberto, bem como direito de apelar em liberdade.

Em memoriais de fls. 231/246, a Defesa do corréu Willian requereu preliminarmente a nulidade do feito, alegando que o reconhecimento pessoal da fase policial não obedeceu às regras do artigo 226 do CPP. Alegou ainda que o reconhecimento realizado em juízo é nulo, pois não lhe foi deferido o pedido para que o réu não fosse visto pela vítima antes do reconhecimento pessoal e não foi colocado ao lado de outras pessoas para tanto. Quanto ao mérito, pleiteou a absolvição do acusado por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de receptação. Em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo, consideração da menoridade relativa com circunstância atenuante, afastamento da qualificadora descrita na inicial, asseverando que foi revogada, regime inicial aberto e fixação da pena de multa no patamar mínimo, bem como regime inicial aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente aprecio as preliminares arguidas pelas defesas, as quais não merecem acolhida. Saliento que a relevância absoluta das formas já não vige no direito como preceito geral, sendo substituída pelo princípio da instrumentalidade. Aliás, destaco que a vítima descreveu os roubadores com riqueza de detalhes antes do reconhecimento pessoal na fase policial, conforme se verifica a fl. 13. Se o ato de reconhecimento é praticado sem que haja o fiel cumprimento à forma estabelecida em lei, mas alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas é plenamente válido, não havendo que se cogitar em prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief). Neste sentido:

“No reconhecimento pessoal, o que importa é a segurança, constituindo a medida de colocação de pessoa ao lado de outras, prevista no art. 226, II, do CPP, formalidade escusável, pois, ao empregar a expressão 'se possível', o texto legal arredou a idéia de obrigatoriedade.” (TACRIM-SP, 1º Gr., Rev. 415.702/3, rel. Guilherme G. Strenger, j. 20.02.2003).

“É irrelevante o fato de o reconhecimento pessoal do réu preso ser efetuado sem observância das formalidades inscritas no art. 226, I, do CPP, mormente se a vítima confirmou a reconhecimento realizada na fase policial, no interrogatório, em juízo.” (TACRIM-SP, 2º Câmara, AP 135.264-3/1, rel. Oliveira Passos, j. 24.04.2003).

Da mesma forma, não vislumbro irregularidade quando da oitiva da vítima em juízo, momento em que foi indeferido o pedido da defesa do acusado Willian para que ela não visse o acusado antes do reconhecimento pessoal feito ao final. Isso porque não há dispositivo legal com referida previsão, sendo que a lei faculta ao ofendido, caso o justifique, ser ouvido sem ser visto pelo acusado, não o inverso. Deste modo, na audiência virtual, não sendo desejo da vítima ser ouvida sem a presença do réu e tendo este o direito de participar do ato, a presença dele na sala de audiência juntamente com o ofendido é natural e não gera prejuízo à defesa. Quanto ao mérito, o pedido condenatório é procedente. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos B.Os de fls. 03/05 e 06/09; pelo Auto de Exibição e Apreensão de parte da res furtiva de fls. 10/11; pelo auto de Reconhecimento de fl. 13; pelo laudo pericial realizado no veículo de fls. 34/36, pelo Auto de Avaliação de fls. 67, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do delito é certa e emerge das provas coligidas durante a instrução processual.

A vítima Pedro Ernesto Coelho disse em juízo que no dia dos fatos, por volta das 22h00, estava indo a um aniversário e passou pelo local, onde parou o carro para ir ao bar. Estacionou em uma praça que estava um pouco escura e assim que saiu do carro duas pessoas o abordaram, sendo que um deles estava com uma faca. Eles exigiram que passasse tudo, o carro, celular, relógio. No desespero, o depoente entregou tudo. Após, eles entraram no carro, mas eles não conseguiam ligá-lo porque tinha câmbio automático. Então, o depoente teve de ligar o carro para eles poderem sair. Seu celular ficou em seu bolso traseiro e conseguiu fazer contato, bem como avisar seus amigos que estavam no barzinho próximo. Ficou muito nervoso porque isso nunca tinha lhe acontecido antes. Após três ou quatro dias os policiais encontraram o carro, que estava ocupado pelos réus. Naquela ocasião eles fugiram e colidiram o veículo. Recuperou o carro, mas não seus pertences. Seus materiais de trabalho com músico e computador recém comprado não foram recuperados. Os policiais foram na casa de um dos réus, no bairro Jardim das Pedras, e encontraram alguns pertences do depoente, como tênis e uma mochila de academia. Realizou o reconhecimento na fase policial e de fato reconheceu os réus, que eram jovens, sendo que um era mais moreno de cor de cabelo e o outro loiro, bem como tinham tatuagem. Ambos eram brancos. À época, a imagem deles estava bem nítida em sua cabeça, pois os fatos lhe marcaram muito. Confirmou que no momento do crime um

deles vestia a mesma roupa que usada quando foi preso. Durante o assalto, um deles o ameaçou com a faca e o outro ficou ordenando a passar os bens. Teve certeza durante o reconhecimento realizado na fase policial. Os réus estavam sozinhos em uma sala ao fundo da Delegacia quando foram presos. Não viu fotos dos acusados. Fez o reconhecimento pessoal. Acredita que o "loirinho" estava com a mesma camiseta verde que ele vestia quando do roubo. Não se recorda dos desenhos das tatuagens. Estava escuro por ser noite, mas havia luzes dos bares. A ação foi rápida, mas se recordava das características deles. Afirmou que eles colocaram a faca em sua barriga. Narrou ainda que teve contato com os réus, pois teve de ensiná-los a ligar o carro. Respondeu que acredita que era o indivíduo loiro que estava na posse da faca. O outro indivíduo conversou mais com o depoente. Pelo que se recorda, eles tinham tatuagem no braço. Na verdade, era o moreno que tinha tatuagem, pois era ele quem estava dirigindo o carro. Os policiais lhe disseram que viram o carro na Avenida Treze de Maio e o reconheceram, iniciando a perseguição com fuga dos réus. Seu notebook não foi recuperado. Usava-o em seu trabalho. O relógio não foi recuperado e pertencia ao seu irmão. Respondeu que, logo após os fatos, pelo período de um ano, teve muito medo de pessoas que andam em dupla, motoqueiros, bem como tinha medo de sair com amigos. Sofreu prejuízo total de R\$10.000,00. Realizado o reconhecimento, reconheceu novamente o acusado William e disse que o rosto lhe é familiar. Também reconheceu as tatuagens dos braços dele. Não tem dúvidas em seu reconhecimento e disse que, à época, eles tinham perfil no Facebook, tendo reconhecido a foto deles também após sua mãe localizá-los nas redes sociais. Também reconheceu o acusado Vinícius e disse que aparentava ser mais "loirinho" à época dos fatos. Salvo engano, ele tinha olhos verdes. Com o passar do tempo, o rosto dele já não lhe é mais tão nítido. Respondeu que Vinícius foi quem usou a faca e quem conversou consigo. William dirigiu seu carro.

A testemunha comum às partes Edilson Del Vecchio Filho disse em juízo que o COPOM irradiou o roubo de um veículo Cruze em data anterior e, no dia dos fatos, depararam-se com o carro ocupado por dois indivíduos. Deram ordem de parada, mas eles se evadiram em alta velocidade, sendo necessário o empenho de várias viaturas. Em determinado momento, entraram em uma rua sem saída e realizaram a abordagem. Localizaram a vítima do roubo ocorrido três dias antes e ela os reconheceu como sendo os autores do delito. Indagados, um deles disse que havia comprado o carro e o outro disse que nada sabia. Não se recorda se um deles vestia a mesma camiseta de quando do roubo. O depoente não se recorda se realizou diligência na casa dos réus, mas disse que é de praxe ir à casa dos presos para buscar documentos.

A testemunha comum às partes Anderson Veronez Rego disse em juízo que, devido ao tempo, recorda-se pouco dos fatos. Não se recordou dos acusados presentes na audiência. Reiterou sua declaração extrajudicial.

O acusado Vinícius Rocha Pontes, interrogado judicialmente, disse que tem 27 anos de idade. Estudou até o terceiro grau, com curso incompleto de radiologia. Trabalha em um depósito de padaria, sem registro. É solteiro e não tem filhos. Não ostenta passagens anteriores. Já respondeu a outro delito de roubo, mas foi confundido com o verdadeiro autor, Igor. Sobre os fatos, disse que já foi confundido em outro processo, no qual estavam envolvidos o corréu Willian e outro amigo em comum, Igor. São bem parecidos e, à época dos fatos, havia mechas em seu cabelo. Somente sua estatura e de Igor não são iguais. Foi absolvido no mencionado processo. Não reside no bairro Jardim das Pedras. Conhecia Willian há tempos e moravam perto. Ele morava no Jardim das Pedras e era transportado pela genitora do interrogando para a escola. No outro delito de roubo de um veículo Honda Civic, não foi preso em flagrante. Estavam envolvidos apenas Willian e Igor. Não sabia que o Cruze era roubado, pois a família de Willian tem dinheiro. Afirmou que a chave de sua moto estava em seu bolso e ele lhe chamou para dar uma volta no carro. Não perguntou se o veículo tinha procedência ilícita. Quando viram a Polícia, ele lhe contou que o carro era roubado. Quem o dirigia era Willian. Estavam apenas dando uma volta. Encontrou-se por acaso com Willian na Avenida Treze de Maio, perto de uma lanchonete. Sua moto ficou no posto onde estava anteriormente com outros amigos. Conhece Igor através do corréu Willian. Sabe que ele se envolveu em outros crimes e já foi preso.

O acusado Willian Robertson Goulart de Oliveira, interrogado judicialmente, disse que tem 26 anos de idade. Estudou até o primeiro colegial. Está preso desde o ano 2018, por roubo a veículo, tendo sido condenado a dez anos. Responde a três processos. É amasiado e tem uma filha. Sobre os fatos ora apurados, disse que comprou o carro sem saber de sua procedência ilícita, sendo que o vendedor apenas lhe disse que os documentos estavam atrasados. Contou que correu dos policiais no dia em que foi abordado, pois não era habilitado. Comprou o carro no Centro da cidade, mas não se recorda do vendedor. À época, trabalhava registrado e pagou o veículo em dinheiro, cujo valor não se recorda. Não tem comprovante do pagamento. No mesmo dia que comprou, foi abordado pelos policiais. Havia acabado de pegar o corréu Vinícius no Jardim das Pedras, onde o interrogando morou, portanto, afirmou que saíram de frente ao seu condomínio. Ele estava em um barzinho na frente do condomínio. Após, foram dar uma volta na Avenida Treze de Maio. Quando voltavam, a viatura encostou atrás e o interrogando empreendeu fuga, pois não tinha habilitação. Iriam dar uma volta, sem destino certo. Conhece Vinícius e a família dele há muito tempo, mas não se lembram de onde. Já ouviu falar de Igor do bairro Jardim das Pedras.

Pois bem. A despeito da negativa dos acusados, as provas constantes dos autos são suficientes para suas condenações.

A vítima contou em juízo que no dia dos fatos estacionou seu veículo e foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles, Vinícius, estava com uma faca e a encostou em sua barriga. Eles exigiram que entregasse tudo que trazia, assim como o carro, celular e relógio, os quais foram entregues. Como eles não conseguiam ligar o carro, teve de, pessoalmente, auxiliá-los. Então, ambos saíram na posse dos bens e do veículo, que foi conduzido por Willian. Após três ou quatro dias, policiais encontraram o carro na posse dos réus.

Contou ainda que na casa de um dos réus foram encontrados alguns pertences seus como tênis, bem como que reconheceu ambos os acusados, sem sombra de dúvidas, na fase policial. Na ocasião, descreveu as características físicas de ambos, como a presença de tatuagem no braço do corréu Willian. Frisou que Vinícius, quando abordado e preso, vestia a mesma camiseta utilizada no dia do roubo. Ainda, contou que, embora a ação delitiva tenha sido rápida, teve tempo suficiente para fixar as características dos acusados, especialmente pelo fato de que teve de ensiná-los a ligar o carro, momento em que ficaram próximos fisicamente e dialogaram.

Ainda, disse que sua genitora, logo após os fatos, pesquisou os nomes dos réus na rede social Facebook, logrando encontrá-los, ocasião em que os reconheceu novamente pelas fotos lá expostas.

Verifica-se que a vítima foi clara em seu relato e apresentou pontos cruciais que a fizeram reconhecer os réus, sem sombra de dúvidas, dias após os fatos, como sendo os autores do delito. Nesse sentido, há o Auto de Reconhecimento de fl. 13. Não bastasse isso, novamente em juízo, os reconheceu e indicou a ação de cada qual. Apenas anoto que o fato de o ofendido ter dito que o rosto do corréu Vinícius não lhe é mais tão nítido justifica-se pelo decurso do tempo, já que os fatos ocorreram há exatos sete anos. Em contraponto, anoto que seu reconhecimento pessoal feito na fase policial, poucos dias após o roubo, foi rico em detalhes e absolutamente seguro, o que é suficiente para determinar a autoria. Além disso, não se pode olvidar que quando da prisão e reconhecimento na esfera policial, Vinícius vestia a mesma camisa usada no momento do crime, conforme declarações da vítima - fls. 12. Mas, não é só. A palavra da vítima está em perfeita consonância com os relatos dos policiais militares ouvidos em juízo, os quais narraram sobre a prisão em flagrante dos réus na posse do veículo, dias após a subtração. Na ocasião, os policiais deram ordem de parada, que foi desobedecida, a indicar que os imputados estavam implicados.

Portanto, além do reconhecimento nas duas fases da persecução penal, os réus foram presos na posse do veículo. Em tal contexto comprometedor, cabia-lhes o ônus de comprovar que não cometeram o delito, o que não foi feito a contento.

Nesse sentido:

“PROVA - Crime contra o patrimônio - Apreensão da res em poder do acusado -

Inversão do ônus probante - Ocorrência: - Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório. Apelação nº. 1306.357/1 - São Paulo - 7ª Câmara - Relator: Souza Nery - 6.6.2002 - V.U."

Aqui, vale mencionar que embora Vinícius tenha indicado um álibi, alegando estar sendo confundido com outrem, Igor, não fez prova neste sentido, limitando-se a alegar genericamente.

Some-se a isso, o fato de outros bens da vítima, dentre os quais um de tênis, terem sido encontrados na casa do corréu Willian, o qual não apresentou qualquer justificativa para tanto.

Não merece acolhida a negativa de autoria do corréu Willian, eis que ele foi preso na posse do veículo e do par de tênis da vítima, bem como foi reconhecido, com indicação de características bem peculiares, tais como as tatuagens que possui no braço. Além disso, reitero que o acusado apenas disse que comprou o carro, nada justificando sobre os demais bens do ofendido encontrados em sua residência.

Cumpra mencionar ainda que os acusados divergiram em seus interrogatórios judiciais. Enquanto Vinícius disse que estava na Avenida Treze de Maio, próximo a uma lanchonete e a um posto quando o corréu Willian chegou no veículo e o chamou para dar uma volta, este narrou que partiram de um ponto defronte ao seu condomínio, no bairro Jardim das Pedras, e foram dar umas voltas pela Avenida Treze de Maio.

Ora. Referida contradição evidencia ainda mais que os réus faltaram com a verdade em seus interrogatórios e que suas versões não merecem credibilidade.

Ainda, as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma estão devidamente comprovadas nos autos pela palavra da vítima, pois esta contou que os réus agiram conjuntamente, cada qual com uma função. Vinícius se encarregou da abordagem, na posse de uma faca, e Willian recolheu os bens e assumiu a condução do carro.

O liame subjetivo entre os réus é evidente, pois se uniram na busca de um resultado único, ou seja, agiram conluiados, com inequívoca conjugação de esforços, cada qual com sua função, para subtraírem os bens mencionados na exordial.

Assim, não há dúvidas quanto ao delito de roubo, porém, entendo que não se trata somente da figura prevista no artigo 157, §2º, inciso I (antiga redação), do CP, que previa que o delito seria majorado em caso de emprego de arma, mas, também da prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP, que tratava do concurso de pessoas. Embora referido inciso II não tenha constado da capitulação jurídica da denúncia, constou expressamente na narrativa dos fatos, sendo mencionado que os réus agiram "em concurso e previamente conluiados".

Portanto, apesar de os fatos constarem corretamente da denúncia, não houve a capitulação correta, acima mencionado, razão pela qual é o caso de aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal, que assim preceitua: "O Juiz, sem modificar descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave."

No caso em apreço não se faz mais do que corretamente capitular o delito para constar a capitulação jurídica como sendo artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP. Não há alteração dos fatos descritos na denúncia nem cerceamento da defesa dos réus, pois eles se defenderam exatamente daquilo que constou da peça exordial, na qual consta que praticaram o delito em concurso de pessoas, com emprego de arma.

Passo, então, à dosimetria das penas.

VINICIUS ROCHA PONTES

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie de crime cometido; sobre sua conduta social não há elementos nos autos que possam ser considerados em seu desfavor; quanto à

personalidade, nenhum elemento foi coletado na instrução para aferição desta circunstância; o motivo do crime é a obtenção de lucro fácil, já estando contemplado na própria tipicidade dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime estão relatadas nos autos e já estão sendo consideradas como causas de aumento da pena; o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito. O bem de maior valor foi recuperado. Diante disso, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, portanto, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, do CP, a qual reconheço mas deixo de aplicar, já que a pena está no piso legal.

Não incidem causas de diminuição. Diante das duas causas de aumento verificadas (artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, CP), aumento a pena anteriormente dosada em 3/8 (três oitavos), resultando na pena final de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, conforme entendimento do C. STJ:

"Na hipótese de existir concurso de causas de aumento da pena prevista para o crime de roubo, para evitar tratamento igual para situações diferentes, em princípio, a menor fração de aumento previsto no § 2º do art. 157 do Código Penal deve ser destinada ao caso de apenas uma qualificadora; havendo duas, a majoração deve ser de 3/8; existindo três, eleva-se em 5/12; em se tratando de quatro, o aumento deve ser de 11/24; e, por fim, verificada a concorrência das cinco causas de aumento previstas, o acréscimo deve alcançar o patamar máximo, ou seja, a metade. (STJ - HC 200500404806 - (42459 SP) - 5ª T. - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - DJU 10.10.2005 - p. 00403)"

WILLIAM ROBERTSON GOULART DE OLIVEIRA

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o acusado ostenta condenações criminais posteriores ao crime ora analisado, mas incapazes de forjar reincidência ou maus antecedentes. Agiu com culpabilidade normal à espécie de crime cometido; sobre sua conduta social não há elementos nos autos que possam ser considerados em seu desfavor; quanto à personalidade, nenhum elemento foi coletado na instrução para aferição desta circunstância; o motivo do crime é a obtenção de lucro fácil, já estando contemplado na própria tipicidade dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime estão relatadas nos autos e já estão sendo consideradas como causas de aumento da pena; o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito. O bem de maior valor foi recuperado. Diante disso, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, portanto, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, do CP, a qual reconheço, mas deixo de aplicar porque a pena está no mínimo.

Não incidem causas de diminuição. Diante das duas causas de aumento verificadas (artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, CP), aumento a pena anteriormente dosada em 3/8 (três oitavos), resultando na pena final de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, conforme entendimento do C. STJ:

"Na hipótese de existir concurso de causas de aumento da pena prevista para o crime de roubo, para evitar tratamento igual para situações diferentes, em princípio, a menor fração de aumento previsto no § 2º do art. 157 do Código Penal deve ser destinada ao caso de apenas uma qualificadora; havendo duas, a majoração deve ser de 3/8; existindo três, eleva-se em 5/12; em se tratando de quatro, o aumento deve ser de 11/24; e, por fim, verificada a concorrência das cinco causas de aumento previstas, o acréscimo deve alcançar o patamar máximo, ou seja, a metade. (STJ - HC

200500404806 - (42459 SP) - 5ª T. - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - DJU 10.10.2005 - p. 00403)"

Diante da primariedade técnica e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixo-lhes o regime inicial semiaberto como inicial de cumprimento das penas, nos termos do artigo 33, §3º, do CP.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu VINICIUS ROCHA PONTES e WILLIAM ROBERTSON GOULART DE OLIVEIRA à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incursos no artigo 157, §2º, incisos I e II (fato ocorrido antes da modificação introduzida pela Lei nº 13.654/18), do Código Penal.

Tendo em vista que os acusados aguardaram ao julgamento em liberdade nestes autos, assim poderão recorrer, caso queiram.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados e oficiem-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III da Constituição Federal.

Deixo de fixar a indenização de que trata o artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, pois não há pedido expresso da vítima.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma da Lei. P. I. C

Ribeirão Preto, 17 de março de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA